

Pagaré

DEUDOR / OTORGANTE: GRUPO AGROINDUSTRIAL GRASS S.A.S., sociedad comercial identificada con NIT 901.185.692-3, domiciliada en Barrancabermeja, Santander, representada legalmente por _____, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número _____.

ACREEDOR / BENEFICIARIO: WALTER DAVID PEÑUELA SANABRIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.761.868, domiciliado en Bucaramanga, Santander, o a quien represente sus derechos.

Obrando en nombre y representación de la sociedad deudora, que en adelante se denominará EL DEUDOR, hago constar:

- Promesa incondicional de pago.** EL DEUDOR pagará incondicionalmente a la orden de **WALTER DAVID PEÑUELA SANABRIA**, o a quien represente sus derechos, en la ciudad de **Bucaramanga**, la suma de _____ PESOS (\$) _____ MONEDA CORRIENTE, el día _____ de _____ de _____.
- Intereses.** Sobre la suma anterior EL DEUDOR reconocerá, desde la fecha de exigibilidad y hasta el pago total, intereses de mora a la **tasa máxima legal permitida** —una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para la modalidad correspondiente—, conforme al artículo 884 del Código de Comercio.
- Cláusula aceleratoria.** El beneficiario podrá declarar vencido el plazo de la totalidad de la obligación y exigir su pago inmediato, sin declaración judicial previa, cuando EL DEUDOR incurra en mora en el pago de cualquier suma a su cargo, sea admitido a proceso de insolvencia, reorganización o liquidación, o se decrete embargo o secuestro de bienes que comprometa el cumplimiento de esta obligación.
- Renuncia a requerimientos.** EL DEUDOR renuncia expresamente a los requerimientos para ser constituido en mora, a la presentación para el pago, al aviso de rechazo y al protesto de este título, conforme a los artículos 696 y 697 del Código de Comercio.
- Gastos de cobranza.** Serán de cargo de EL DEUDOR los gastos de cobranza judicial o extrajudicial, incluidos honorarios de abogado y costas procesales.
- Espacios en blanco.** Este pagaré se otorga con espacios en blanco y se acompaña de **carta de instrucciones** suscrita en la misma fecha, en los términos del artículo 622 del Código de Comercio, documento que fija de manera exclusiva las condiciones de su diligenciamiento.
- Mérito ejecutivo.** Diligenciado conforme a la carta de instrucciones, este pagaré presta mérito ejecutivo y podrá exigirse su pago por la vía ejecutiva sin requerimiento previo.

En constancia se firma en la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ de _____.

EL DEUDOR

GRUPO AGROINDUSTRIAL GRASS S.A.S. — NIT
901.185.692-3

Nombre: _____

C.C. _____ · Representante legal

Huella: 

AVALISTA (opcional)

Nombre: _____

C.C. _____

Firma: _____

Huella: 

Ciudad y fecha: _____

Señor

WALTER DAVID PEÑUELA SANABRIA — C.C. 1.098.761.868

Electromandos del Oriente · Calle 153F #22-19, Villa España II — Bucaramanga

En mi calidad de representante legal de **GRUPO AGROINDUSTRIAL GRASS S.A.S.**, NIT 901.185.692-3, y en desarrollo de lo previsto en el artículo 622 del Código de Comercio, imparto las instrucciones a las cuales usted deberá sujetarse de manera **exclusiva y estricta** para diligenciar el pagaré N.º PG-0100-2026 que suscribí con espacios en blanco en esta misma fecha:

Primera — Origen de la obligación. El pagaré garantiza el cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de EL DEUDOR derivadas del contrato de suministro **CS-0100-2026** y de la cotización **COT-0100 del 27 de agosto de 2026**, por valor total de \$ **38.961.101** (IVA incluido), y de cualquier otra suma que llegare a deberse por causa u ocasión de dicho contrato.

Segunda — Condiciones para diligenciarlo. El pagaré solo podrá diligenciarse cuando concurren, de manera conjunta:

1. Que EL DEUDOR se encuentre en **mora por más de treinta (30) días calendario** en el pago de cualquier suma a su cargo derivada del contrato CS-0100-2026;
2. Que EL PROVEEDOR haya **requerido por escrito** el pago —por correo electrónico a la dirección de contacto registrada o por comunicación física— y hayan transcurrido **diez (10) días hábiles** desde el requerimiento sin que el pago se produzca; y
3. Que EL PROVEEDOR haya **cumplido las entregas** correspondientes a las sumas cuyo cobro se pretende, acreditadas con las remisiones o el acta de entrega suscritas por EL DEUDOR.

No podrá diligenciarse el pagaré por sumas correspondientes a material no entregado, ni mientras exista una reclamación de garantía o una observación de recibo formulada dentro de los términos del contrato y pendiente de resolver.

Tercera — Cuantía. El espacio de la cuantía se llenará con una suma que **no podrá exceder** la sumatoria de: **(a)** el saldo insoluto del precio efectivamente causado y no pagado a la fecha de diligenciamiento, incluido el IVA facturado; **(b)** los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal permitida, desde la exigibilidad de cada suma y hasta la fecha de diligenciamiento; y **(c)** los gastos de cobranza efectivamente causados y documentados. De esa cuantía se **descontarán** todos los pagos, abonos, notas crédito, retenciones practicadas y penalidades a favor de EL DEUDOR causadas conforme a la cláusula décima tercera del contrato.

Cuarta — Fechas. La fecha de creación será la de suscripción de este documento. La fecha de vencimiento será la del día en que se dilencie el pagaré, quedando la obligación exigible a partir de ese momento.

Quinta — Aviso posterior. Diligenciado el pagaré, EL PROVEEDOR informará por escrito a EL DEUDOR, dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes, la cuantía consignada y su liquidación detallada, remitiendo copia del título diligenciado al correo electrónico registrado.

Sexta — Devolución. Pagadas íntegramente las obligaciones garantizadas, EL PROVEEDOR devolverá el pagaré y esta carta de instrucciones, o los destruirá dejando constancia escrita, dentro de los **diez (10) días hábiles** siguientes al pago total, y expedirá el correspondiente paz y salvo.

Séptima — Alcance. Estas instrucciones son irrevocables mientras subsistan las obligaciones garantizadas y constituyen la única fuente de facultades para el diligenciamiento del título. Su desconocimiento faculta a EL DEUDOR para proponer las excepciones que la ley le confiere. Las partes declaran que la firma del pagaré con espacios en blanco se otorga con pleno conocimiento y aceptación de lo aquí dispuesto. Se suscribe en dos (2) ejemplares del mismo tenor, uno para cada parte.

EL DEUDOR

GRUPO AGROINDUSTRIAL GRASS S.A.S. — NIT
901.185.692-3

Nombre: _____

C.C. _____ · Representante legal

ACEPTA — EL BENEFICIARIO

Walter David Peñuela Sanabria
C.C. 1.098.761.868

Electromandos del Oriente